

개선하여야 할 사항

번호

31

관련부서(기관)

目目처

제 목 지식재산권 가점평정 불합리

내 용

공사(公社)는 임직원의 성과 제고를 위한 동기 부여와 보상을 통한 사기진작을 위하여 공사명의로 지식재산권¹⁾을 취득한 경우 유공직원에 대하여 근무성적평정 시 「종합 근무평정 규정」 제27조(지식재산권 취득 가점) 별표6 ‘가점평정표’에 따라 아래 [표 1]과 같이 가점평정하고 있다.

[표 1] 지식재산권 취득에 따른 가점평정표

구 분	가점대상	가점	해당자
지식재산권 취득	1. 특허	0.5	3급 이하
	2. 실용신안 및 컴퓨터프로그램	0.4	
	3. 디자인 및 상표	0.3	

지식재산권 취득에는 보통 여러 명이 참여하므로 참여자 전원에게 해당 가점을 동일하게 부여할지, 해당 가점의 범위 내에서 참여자별 기여율에 따라 해당 가점을 안분하여 부여할지를 명확히 규정하는 것이 합리적이다.

그런데 目目처는 가점평정기준을 명확히 규정하지 않은 채 참여자별 기여율에 관계없이 지식재산권 취득에 참여한 모든 직원에게 해당가점을 동일하게 부여하고 있다.

1) 「기술개발관리규정」 제3조(용어의 정의)에 따라 “지식재산권”이란 특허, 실용신안, 디자인, 상표권을 포함하는 산업재산권과 저작권이나 컴퓨터프로그램 등 새로운 형태의 지적 창작물에 대한 재산적 권리를 총칭하는 신지식재산권을 포함하여 말한다.

그 결과 지식재산권 취득에 기여한 정도가 크지 않은 직원이 주도적인 역할을 한 직원과 동일한 가점을 받고 있고, 참여인원이 많더라도 모두 가점을 받을 수 있어 아래 [표 2]와 같이 지식재산권 취득 건수 대비 4배 정도의 가점 부여자가 발생하여 다른 가점기준과 비교할 때 형평을 잃은 실정이다.

[표 2] 지식재산권 취득에 따른 가점 부여 현황

기여율별 가점 부여자				지식재산권 취득 건수
1%~30%	31%~50%	51%~100%	소계	
289명	90명	8명	387명	107건

자료 : ㉔㉔처 제공 가점 부여실적(2013. 1. 1. ~ 2016. 5. 17.) 재구성

조치하여야 할 사항

㉔㉔처장은

지식재산권 취득에 따른 가점 부여 기준을 명확히 할 수 있도록 「종합 근무평정 규정」 별표6 ‘가점평정표’를 개정하시기 바랍니다.